

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 11 26 PM 4:54
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1331

SEGUNDO INFORME POSITIVO

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del **P. del S. 1331** con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1331 propone "enmendar el artículo 2 de la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico", a los fines de facultar a la Junta Interagencial para el Manejo de Playas a requerir a todos los hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo, la publicación y divulgación del Código de Respuesta Rápida o QR Code de la plataforma Swim Safe PR; promulgar un reglamento para la expedición de multas por incumplimiento en la notificación y publicación del Código de Respuesta Rápida y para otros fines relacionados."

INTRODUCCIÓN

Las costas y playas del archipiélago puertorriqueño constituyen recursos naturales de incalculable valor ambiental, social y económico. Además de formar parte integral de nuestro patrimonio natural y de la identidad colectiva, estos espacios representan escenarios esenciales para la recreación, el esparcimiento y el disfrute de residentes y visitantes. A su vez, su atractivo constituye uno de los principales activos de la oferta turística de Puerto Rico, particularmente para las comunidades costeras cuya actividad económica se encuentra estrechamente vinculada al flujo de visitantes, la prestación de servicios turísticos, la creación de empleos y la inversión asociada al aprovechamiento responsable de estos recursos.

La importancia económica y recreativa de nuestras playas debe estar acompañada de una política pública dirigida a garantizar que su utilización ocurra bajo condiciones que protejan tanto la vida y seguridad de las personas como la integridad de los ecosistemas costeros. El disfrute de estos recursos naturales requiere, por tanto, de mecanismos adecuados de prevención, orientación y divulgación que permitan a la ciudadanía y a quienes visitan Puerto Rico tomar decisiones informadas antes de participar en actividades recreativas acuáticas.

En ese contexto, reviste particular importancia la disponibilidad oportuna de información relacionada con las condiciones marítimas y atmosféricas. El fuerte oleaje, las marejadas, las corrientes marinas peligrosas, las variaciones súbitas en las condiciones del tiempo y otros fenómenos naturales pueden representar riesgos significativos para quienes acuden a las playas. Aunque los incidentes de asfixia por sumersión registrados en las costas de Puerto Rico pueden responder a múltiples circunstancias, la prevención constituye una herramienta indispensable para reducir la exposición a situaciones de peligro. El acceso a información confiable, actualizada y de fácil comprensión puede contribuir a que residentes y visitantes evalúen adecuadamente las condiciones existentes antes de acudir al litoral o realizar actividades en el agua.

Precisamente, el desarrollo de nuevas tecnologías permite que información esencial para la seguridad pública pueda ser divulgada de forma rápida, uniforme y accesible. Como parte de estos esfuerzos, la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha desarrollado la plataforma digital Swim Safe PR, herramienta mediante la cual residentes y visitantes pueden consultar información actualizada sobre las condiciones de playas y balnearios. La disponibilidad de esta plataforma mediante medios electrónicos y dispositivos móviles, incluyendo el acceso mediante un código de respuesta rápida o código QR, representa un mecanismo adicional para facilitar la divulgación de información relacionada con la seguridad y las condiciones existentes en las áreas costeras.

No obstante, la mera existencia de una herramienta tecnológica no garantiza por sí sola que la información alcance efectivamente a la población que pretende proteger. Para que estos mecanismos cumplan cabalmente su función preventiva resulta indispensable promover su conocimiento y facilitar su acceso, particularmente entre aquellas personas que visitan Puerto Rico y que, por no residir en nuestra jurisdicción, podrían desconocer los sistemas oficiales disponibles para obtener información sobre las condiciones marítimas, atmosféricas y de seguridad de nuestras playas.

Los turistas que se hospedan en hoteles, paradores, hospederías y propiedades destinadas al alquiler a corto plazo constituyen un sector que debe contar con mecanismos sencillos y accesibles de orientación. Estos establecimientos representan un punto de contacto directo con el visitante y, por consiguiente, pueden desempeñar una función importante en la divulgación de información preventiva. Facilitar desde el lugar

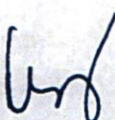
de alojamiento el acceso a una plataforma oficial sobre las condiciones de las playas permite ampliar el alcance de los esfuerzos gubernamentales de orientación y propicia que el visitante pueda conocer potenciales riesgos antes de trasladarse a una zona costera.

La política pública relacionada con el manejo de las playas de Puerto Rico cuenta, además, con un marco estatutario dirigido a fomentar la coordinación gubernamental. Mediante la Ley 293-1999, según enmendada, conocida como la "Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico", se estableció un mecanismo interagencial para atender de manera coordinada asuntos relacionados con la planificación, conservación, administración y seguridad de estos recursos. Para esos propósitos, se creó la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, en la cual participan entidades gubernamentales con competencias relacionadas con los recursos naturales, la seguridad, la planificación y el turismo, así como representación vinculada al sector turístico.

El referido ordenamiento parte del principio de que el uso y disfrute de las playas debe desarrollarse de manera compatible con la conservación de los recursos naturales y la seguridad de sus usuarios. Como parte de esa responsabilidad pública, resulta indispensable mantener mecanismos efectivos de orientación que permitan comunicar aquellas condiciones que puedan representar un peligro para residentes y visitantes. El fortalecimiento de dichos instrumentos constituye una extensión razonable de los objetivos que dieron paso a la creación de la Junta Interagencial y de la política pública dirigida al manejo coordinado de las playas.

A tenor con lo anterior, la medida objeto de consideración procura fortalecer los mecanismos existentes de prevención y orientación mediante la divulgación directa de la plataforma Swim Safe PR en establecimientos de alojamiento turístico. A tales efectos, se propone requerir que hoteles, paradores, hospederías y propiedades dedicadas al alquiler a corto plazo exhiban de manera visible el código QR oficial correspondiente a dicha plataforma y orienten a sus huéspedes sobre la disponibilidad de esta herramienta. De esta manera, se persigue facilitar el acceso inmediato a información pertinente sobre las condiciones marítimas y de seguridad de las playas de Puerto Rico.

La medida, también contempla, un mecanismo dirigido a procurar el cumplimiento efectivo de esta obligación. Para ello, se propone facultar a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico para establecer el procedimiento aplicable a la expedición, notificación y cobro de una multa administrativa de cien dólares (\$100.00) por cada incumplimiento relacionado con la publicación del código QR. Dicho procedimiento deberá establecerse dentro del término dispuesto por la legislación. A su vez, los recursos obtenidos mediante estas penalidades serían destinados a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para fortalecer iniciativas de orientación, promoción y seguridad dirigidas tanto a residentes como a visitantes.



En síntesis, la medida persigue integrar los recursos tecnológicos disponibles con la infraestructura turística como parte de una estrategia preventiva de mayor alcance. La divulgación de información oficial sobre las condiciones de las playas desde los lugares donde se hospedan los visitantes puede constituir una herramienta adicional para fomentar decisiones responsables, ampliar los esfuerzos de orientación y reducir la exposición innecesaria a condiciones marítimas potencialmente peligrosas.

Mediante esta iniciativa, la Asamblea Legislativa procura continuar fortaleciendo la política pública dirigida a la protección de la vida y seguridad de quienes disfrutan de nuestras costas, al tiempo que promueve una actividad turística responsable y consciente de las particularidades de nuestro entorno natural. Garantizar que residentes y visitantes dispongan de información accesible y actualizada antes de acudir a las playas constituye una medida preventiva dirigida a armonizar el aprovechamiento turístico y recreativo de estos valiosos recursos con la responsabilidad gubernamental de fomentar su disfrute de manera segura e informada.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, utilizó memoriales explicativos recibidos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, a la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, al Departamento de Seguridad Pública, a la Compañía de Turismo, a la Policía de Puerto Rico, al Servicio Nacional de Meteorología y al Puerto Rico Innovation & Technology Services (PRITS por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibidos para atender el P. del S. 661.

Aunque tanto el P. del S. 661 como el P. del S. 1331 persiguen fortalecer la seguridad de los bañistas mediante mecanismos de información sobre las condiciones de las playas, el P. del S. 661 tenía un alcance considerablemente más amplio y propone una reforma estructural de la Ley 293-1999, mientras que el P. del S. 1331 constituye una intervención mucho más específica, centrada principalmente en la divulgación del código QR de la plataforma Swim Safe PR y en el establecimiento de multas administrativas por incumplimiento, asuntos contenidos en el P. del S. 661.

El 16 de septiembre de 2025 y el 22 de octubre de 2025, esta Comisión llevó a cabo vistas públicas para atender el P. del S. 661. Durante la celebración de la vista pública se recibieron documentos e información que son de total aplicabilidad a la medida que nos atañe, es por esta razón que estaremos utilizando y haciendo referencia a los mismos.



Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante "DRNA", en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según enmendada, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla."

Como cuestión de política pública, el DRNA reconoció la conveniencia de revisar y actualizar las disposiciones de la Ley 293-1999. La agencia sostuvo que, desde la aprobación de dicho estatuto, se han producido cambios significativos en la estructura gubernamental, en la actividad turística y en las herramientas tecnológicas disponibles para la administración y manejo de las playas. A juicio del DRNA, estas circunstancias justifican una revisión del marco jurídico vigente que permita responder de manera más efectiva a las necesidades actuales relacionadas con la seguridad de los bañistas y la conservación de los recursos naturales costeros.

El DRNA destacó que esta medida adquiere particular pertinencia ante el incremento en la cantidad de visitantes que reciben las playas de Puerto Rico y los incidentes ocurridos recientemente en los que se han visto involucrados bañistas. Ante esta realidad, la agencia entiende necesario fortalecer simultáneamente las medidas dirigidas a proteger la seguridad de quienes utilizan estos espacios y aquellas destinadas a garantizar la adecuada conservación de los recursos naturales.

En lo concerniente al componente tecnológico de la medida, el Departamento señaló que la legislación vigente atribuye a la Oficina de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico responsabilidades relacionadas con el desarrollo de una plataforma digital para la transmisión de alertas como parte del Plan de Trabajo Integral. Con relación a ello, entiende que dicha incorporación reconoce la importancia que reviste la gobernanza tecnológica dentro de las estrategias modernas para el manejo y la seguridad de las playas.

La agencia favoreció el establecimiento de un sistema uniforme de alertas que sea accesible, sencillo y confiable para residentes y visitantes. Según explicó, la información debe poder divulgarse mediante distintos medios de comunicación, incluyendo mensajes de texto, aplicaciones móviles y correos electrónicos. De igual forma, recomendó que el diseño e implantación del sistema cumpla con los estándares de accesibilidad aplicables y atienda adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad auditiva o

visual. Además, planteó la importancia de considerar los requerimientos de conectividad a internet necesarios para garantizar que las alertas puedan operar eficazmente y ofrecer información en tiempo real.

Como parte de su evaluación, el DRNA hizo referencia a mecanismos de advertencia utilizados en otras jurisdicciones para comunicar riesgos asociados a las playas. Entre estos identificó sistemas de banderas implementados en estados como Florida, Michigan y Rhode Island, así como avisos meteorológicos y mecanismos de notificación relacionados con la calidad del agua utilizados en distintas jurisdicciones. En Puerto Rico, reconoció que iniciativas como CARICOOS y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ya proveen información pertinente sobre condiciones marítimas y atmosféricas.

No obstante, el Departamento observó que no se ha identificado un sistema integral y automatizado que reúna, en tiempo real y mediante diversos mecanismos de comunicación, alertas relacionadas con riesgos físicos específicos en las playas, tales como corrientes marítimas peligrosas o la presencia de fauna que pudiera representar algún riesgo para los usuarios.

Asimismo, el DRNA señaló que las disposiciones de la medida guardan correspondencia con tendencias dirigidas a fomentar una mayor transparencia, regulación y responsabilidad compartida dentro del sector de los alquileres a corto plazo. Desde esa perspectiva, consideró que la incorporación de mecanismos tecnológicos y de divulgación de información puede contribuir a ampliar el alcance y la efectividad de las medidas destinadas a proteger a quienes visitan las playas de Puerto Rico.

El DRNA reconoció la pertinencia de actualizar la Ley 293-1999 y destacó favorablemente la utilización de herramientas tecnológicas como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y orientación de residentes y visitantes. Sus recomendaciones se concentran principalmente en procurar que el sistema de alertas sea uniforme, accesible, confiable y capaz de transmitir información pertinente en tiempo real, así como en establecer con mayor precisión el contenido mínimo que deberá proveerse. De esta manera, la agencia entiende que la herramienta tecnológica podrá cumplir adecuadamente con sus objetivos de prevención, protección y orientación, a la vez que se fortalece el manejo responsable de las playas y de los recursos naturales costeros de Puerto Rico.

En su ponencia presentada durante la vista pública celebrada el 16 de septiembre de 2025, el DRNA reconoció la importancia de actualizar la Ley 293-1999, considerando los cambios que se han suscitado en las últimas décadas, además de la necesidad de integrar las herramientas tecnológicas existentes para actualizar las alertas de emergencia y notificación a nuestros ciudadanos y visitantes. De igual forma, confirmó el contenido de su memorial explicativo, sobre todo la necesidad de un sistema completo, con alertas

en tiempo real y que notifiquen a través de aplicaciones móviles, mensajes de texto, rótulos o alertas personalizadas.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2025, el DRNA compareció a los efectos de confirmar que la Junta Interagencial de Playas se encuentra en funciones actualmente y está celebrando reuniones con más frecuencia que la requerida en la Ley 293-1999.

Compañía de Turismo de Puerto Rico

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (en adelante "CTPR") compareció a la vista pública celebrada el 16 de septiembre de 2025 para expresar su postura con relación al P. del S. 661. La CTPR hizo constar los fundamentos y finalidad según las disposiciones de la Ley 10-1971, según enmendada, conocida como la Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. De igual forma manifiesta que se encuentra adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como informar que su propósito es promover, estimular y regular el desarrollo turístico de Puerto Rico, además de establecer los estándares de calidad, fiscalizar y evaluar la estructura del turismo en nuestro archipiélago. Su finalidad fue claramente establecida al mencionar que "[s]u enfoque es lograr posicionar a Puerto Rico como el destino turístico principal en la región del Caribe".

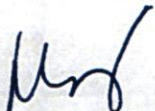
La CTPR habilitó la plataforma "Swimsafepr.com". Esta plataforma fue puesta en funciones para informar a nuestros residentes y visitantes sobre las condiciones de nuestras playas, incluyendo la identificación de las banderas y sus significados. Ante la existencia de la plataforma solicitó que se le permitiera continuar controlándola de manera que se facilite la fiscalización del cumplimiento. Como parte de la plataforma, Swimsafepr.com permite entrar tanto a través de un código QR como mediante una página cibernética. De esta forma, cualquier persona puede hacer uso de la misma con los menores inconvenientes posibles.

En su memorial explicativo, la CTPR favoreció la aprobación del P. del S. 661 por entender que la misma atiende con seriedad el problema de las muertes por sumersión y a su vez, ofrece una alternativa de seguridad a nuestros residentes y visitantes.

Departamento de Seguridad Pública

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

El Departamento de Seguridad Pública (en adelante DSP) fue creado mediante la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con la intención de reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública estatal, así como aumentar su capacidad, eficiencia y efectividad. El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (en adelante NMEAD) tiene la función de proteger a las personas en situaciones de



emergencias o desastres, proveyendo la asistencia necesaria de la forma más rápida y efectiva, siempre buscando la protección de vida y propiedades, antes, durante y después de la emergencia.

Subrayó la pertinencia de su participación en la Junta Interagencial, pues su experiencia técnica y su capacidad de coordinación podrían fortalecer la integración entre agencias gubernamentales, municipios, sectores privados y comunitarios. Destacaron también su Programa de Community HUBS, el cual fomenta la colaboración con organizaciones sin fines de lucro, de base de fe y con los equipos de respuesta comunitaria, así como con grupos especializados en búsqueda, rescate y comunicaciones. Estas estructuras, según el Negociado, podrían servir de apoyo en la gestión integral de las playas y en la promoción de medidas preventivas y de educación pública.

En conclusión, el Negociado reiteró su disposición de colaborar con la Comisión Legislativa en la evaluación y discusión de este tipo de medidas, destacando la importancia de fortalecer la coordinación interagencial y comunitaria para el manejo responsable, seguro y sostenible de las playas del país.

Puerto Rico Innovation and Technology Service

El Puerto Rico Innovation and Technology Service (en adelante "PRITS") fundamentó su análisis del Proyecto del Senado 661 en las disposiciones de la Ley Núm. 75-2019, conocida como la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, y de la Ley Núm. 151-2004, según enmendada, conocida como la Ley de Gobierno Electrónico, las cuales establecen la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de innovación, infraestructura tecnológica y gobernanza digital. Ambas leyes persiguen la modernización del aparato gubernamental mediante la integración de las tecnologías de información (en adelante TIC por sus siglas en inglés) y comunicación en los procesos administrativos, con el fin de lograr un gobierno más eficiente, transparente, participativo y orientado al ciudadano.

En particular, PRITS explicó que la Ley 75-2019 crea el marco legal que organiza la política tecnológica del Estado, delegando en esta agencia la responsabilidad de planificar, coordinar y supervisar todos los proyectos tecnológicos del Gobierno. Según el Artículo 2, el uso de las TIC debe propiciar la eficiencia operativa y la interoperabilidad entre agencias, además de reducir la brecha digital y promover la participación ciudadana y el desarrollo económico. Por su parte, el Artículo 6 detalla las funciones del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno y de PRITS, entre las cuales destaca el inciso (ff), que les asigna la función de dirigir la migración, actualización y planificación tecnológica del Gobierno, garantizando que los proyectos sean eficientes y se ajusten a los planes estratégicos establecidos. Esta función se refuerza en el Artículo 15, que establece que ningún proyecto tecnológico puede ser implantado sin la revisión

WMT

y autorización previa de PRITS, asegurando uniformidad y control en las iniciativas digitales gubernamentales.

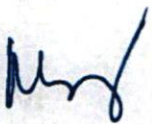
En complemento, la Ley Núm. 151, Ley de Gobierno Electrónico, dispone la integración de las tecnologías de información en la prestación de servicios públicos, buscando ofrecer una experiencia más accesible, eficiente y transparente. Dicha ley ordena que los portales digitales de las agencias funcionen como herramientas de transparencia, permitiendo a la ciudadanía acceder a contratos, reglamentos, subastas y proyectos de obras públicas, además de recibir servicios electrónicos de manera ágil y confiable. PRITS es la entidad responsable de coordinar estos esfuerzos mediante la administración del Programa de Gobierno Electrónico, asegurando la interoperabilidad y seguridad de los sistemas.

Para garantizar la efectividad y sostenibilidad de la plataforma, PRITS recomendó que se consideren las experiencias de entidades reconocidas como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el National Weather Service en San Juan, las cuales proveen información meteorológica y marítima de alta confiabilidad. Además, sugirió la colaboración con el Sistema Caribeño de Observación Costera Oceánica (CARICOOS), adscrito al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPRM), debido a su peritaje en el monitoreo oceánico y costero. CARICOOS cuenta desde 2018 con una aplicación que provee datos sobre las condiciones del tiempo, oleaje y calidad del agua en más de cien playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que podría servir como modelo o base para el desarrollo del nuevo sistema propuesto.

PRITS también manifestó que para lograr una implantación efectiva será indispensable que la Asamblea Legislativa asigne los fondos necesarios para el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma digital. También reiteró su disposición para colaborar con la Comisión Legislativa y demás agencias concernidas en la planificación y ejecución de esta iniciativa, encaminada a proteger vidas y a promover un entorno costero más seguro y tecnológicamente integrado.

Policía de Puerto Rico

La Policía de Puerto Rico (en adelante "PPR") compareció ante esta Comisión haciendo constar en su memorial explicativo sus objetivos y responsabilidades según los estatutos de la Ley 83-2025, conocida como la *Ley de la Policía de Puerto Rico*, que "tiene como misión primordial garantizar la seguridad, proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos; mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito, entre otras responsabilidades que emana de los postulados de dicha ley."



La PPR entiende que la seguridad en las playas es una responsabilidad compartida con otras agencias de gobierno, el sector privado, turístico, organizaciones sin fines de lucro y ambientales. Es por esto que, durante la vista pública celebrada el 22 de octubre de 2025, la PPR explicó que uno de sus mayores retos radica en la falta de legislación para permitirle a los oficiales intervenir con personas que, a pesar de la existencia de boletines informativos sobre condiciones marítimas peligrosas, deciden entrar a cuerpos de agua poniendo en riesgo su seguridad. Los comparecientes explicaron que no existe ninguna ley que le permita a la policía retirar a una persona de las playas, excepto en momentos de declaración de emergencia. Este mismo tipo de situaciones existe para los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones. Así las cosas, recomendaron que se presente legislación conducente a permitir emitir multas o detener a los residentes o turistas extranjeros que pongan en riesgo su seguridad al entrar al mar en condiciones peligrosas.

Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico

La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (en adelante "PRHTA" por sus siglas en inglés), es una entidad sin fines de lucro que desde el año 1950 agrupa y representa al sector turístico privado del país, integrando a más de cuatrocientas empresas asociadas, entre ellas hoteles, restaurantes, líneas aéreas y otros negocios relacionados al turismo, subrayó que esta industria constituye uno de los pilares del desarrollo económico de Puerto Rico, generando empleo directos e indirectos para más de ochenta mil trabajadores. La PRHTA compareció ante esta Comisión Legislativa para expresar sus observaciones y recomendaciones en torno al Proyecto del Senado 661 durante la vista pública celebrada el 16 de septiembre de 2025, mismo que está íntimamente relacionado con el P. del S. 1331 que nos ocupa.

La PRHTA, que reconoció que los propósitos de la medida son loables, especialmente a la luz del crecimiento sostenido que ha experimentado el turismo en Puerto Rico. En su escrito reafirma la necesidad de establecer mecanismos de seguridad y manejo de playas acordes con la magnitud del desarrollo turístico actual. No obstante, la organización planteó varias consideraciones en torno a la implementación práctica de las disposiciones del proyecto. Expresó que este tipo de medidas podrían representar una carga operacional adicional, sobre todo para paradores y pequeños hoteles con recursos limitados. La Asociación también observó que la imposición de multas de \$100 por incumplimiento, aun cuando medie buena fe o se enfrenten dificultades técnicas, podría resultar onerosa. Además, señaló que, aunque la PRHTA forma parte de la Junta Interagencial de Playas, esta no celebra reuniones de manera regular, sino que tiende a convocarse en respuesta a incidentes o eventos mediáticos.

En cuanto a los alquileres a corto plazo, la PRHTA subrayó que muchas de estas propiedades operan sin registrarse ante la Compañía de Turismo de Puerto Rico, lo cual dificulta la fiscalización. Estas unidades, al no estar sujetas a las mismas normas de

seguridad y calidad que las hospederías registradas, representan un reto para el cumplimiento uniforme de las medidas propuestas.

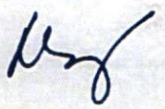
Por otro lado, la PRHTA coincidió con la Exposición de Motivos del proyecto en cuanto a la necesidad de prevenir muertes por asfixia por sumersión, destacando que la educación y la comunicación efectiva son elementos esenciales en la reducción de este tipo de incidentes. No obstante, puntualizó que las hospederías no pueden controlar las decisiones individuales de los bañistas, lo que hace necesario que el Estado implemente mecanismos complementarios de seguridad en las playas públicas.

Como parte de sus propuestas de colaboración, recomendó integrar la aplicación móvil como el principal canal oficial de información, desarrollada por PRITS con datos confiables del Servicio Nacional de Meteorología, y complementada con una campaña de promoción pública por parte de las hospederías. También propuso considerar la implantación de un sistema de alertas móviles basadas en localización, semejante al modelo de alertas AMBER, que permita emitir notificaciones automáticas a los dispositivos de las personas que se encuentren cercanas a playas con condiciones peligrosas. Este sistema podría ser administrado en conjunto por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y PRITS, asegurando así una comunicación rápida y efectiva ante emergencias marítimas.

La PRHTA insistió en la regulación obligatoria de los alquileres a corto plazo, estableciendo su registro formal ante la Compañía de Turismo para garantizar que cumplan con las normas de seguridad e información requeridas. Además, recomendó la creación de campañas educativas a través de redes sociales y portales turísticos, orientadas a fomentar la conciencia pública sobre los riesgos marítimos y las prácticas seguras de recreación en las playas.

Finalmente, la Asociación reafirmó su disposición a continuar colaborando con el Senado de Puerto Rico, el Gobierno Central y las entidades públicas concernidas para perfeccionar el contenido del proyecto que nos ocupa. Reiteró su compromiso con la seguridad, conservación y manejo responsable de las playas, entendidas como uno de los activos más valiosos del turismo puertorriqueño y parte integral del patrimonio natural del país.

En conclusión, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico agradeció la oportunidad de participar en este proceso legislativo y manifestó su interés en contribuir activamente a los esfuerzos de esta Asamblea Legislativa para fortalecer la política pública en torno al manejo sostenible de las playas, la protección de la vida humana y la promoción de un turismo seguro, responsable y de clase mundial en Puerto Rico.



Servicio Nacional de Meteorología

El Servicio Nacional de Meteorología (en adelante "SNM") compareció explicando que forman parte de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA por sus siglas en inglés). La misión del SNM es proteger la vida y la propiedad, así como mantener la vigilancia constante de las condiciones atmosféricas y marítimas para emitir vigilancias, advertencias y/o avisos ante cualquier peligro que pueda afectar a la población.

Del memorial explicativo y de su ponencia presentada durante la vista pública celebrada el 22 de octubre de 2025 se desprende que, el SNM provee pronósticos marítimos y costeros y comunicados del riesgo de corrientes marinas, así como advertencias y avisos de oleaje peligroso. Actualmente, existen 3 plataformas que utilizan los datos oficiales del SNM para proveerlos a los usuarios de las mismas, estas son: swimsafepr.com, CARICOOS Pa'la Playa y FEMA.app. El SNM indicó que la integración de estas herramientas ha permitido que más personas, tanto locales como visitantes tengan acceso a información confiable sobre el estado del mar. Además de las plataformas, el SNM trabaja mano a mano con manejo de emergencias municipales, oficiales de seguridad y entidades comunicatorias para fortalecer la educación y prevención.

El SNM apoya la medida y coincide en que es fundamental fortalecer la colaboración con entidades públicas, municipios, agencias de manejo de emergencias y medios de comunicación para desarrollar una campaña pública unificada.

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar el alcance del Proyecto del Senado 1331 y considerar la información obtenida durante el trámite legislativo del Proyecto del Senado 661, entiende que la medida bajo consideración constituye una alternativa razonable y de fácil implementación para fortalecer los mecanismos de orientación y prevención dirigidos a residentes y visitantes que disfrutan de las playas de Puerto Rico.

Aunque el P. del S. 661 y el P. del S. 1331 comparten el propósito de fortalecer la seguridad de los bañistas mediante el acceso a información sobre las condiciones marítimas y atmosféricas, ambas medidas adoptan mecanismos distintos para alcanzar dicho objetivo. El P. del S. 661 proponía una revisión considerablemente más amplia de la Ley 293-1999, incluyendo modificaciones a la composición y funcionamiento de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, nuevas responsabilidades para diversas entidades gubernamentales y privadas, así como disposiciones relacionadas con el desarrollo y utilización de una aplicación móvil. En contraste, el P. del S. 1331 adopta una intervención más específica, dirigida primordialmente a ampliar

el conocimiento y utilización de una herramienta tecnológica que ya se encuentra disponible: la plataforma Swim Safe PR.

Esta Comisión celebró vistas públicas los días 16 de septiembre y 22 de octubre de 2025 para atender el P. del S. 661. Como parte de dicho proceso se recibió información de distintas entidades gubernamentales y representantes del sector privado cuyas competencias y recomendaciones guardan relación directa con los propósitos del P. del S. 1331. En atención a la estrecha relación entre ambas medidas, los planteamientos formulados durante aquel proceso resultan pertinentes para evaluar la conveniencia de la legislación que actualmente se considera.

En primer término, el DRNA reconoció la conveniencia de revisar y actualizar las disposiciones de la Ley 293-1999 ante los cambios experimentados en la estructura gubernamental, el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Para el Departamento, estas circunstancias justifican la modernización del marco jurídico relacionado con el manejo de las playas y la seguridad de los bañistas.

Particularmente pertinente para el P. del S. 1331 resulta el respaldo del DRNA a la incorporación de herramientas tecnológicas como mecanismo de prevención y orientación. La agencia favoreció el establecimiento de un sistema uniforme de alertas que resulte accesible, sencillo y confiable para residentes y visitantes, y destacó la conveniencia de utilizar distintos medios para divulgar información relacionada con las condiciones de las playas. A su vez, recomendó procurar que estos sistemas atiendan criterios de accesibilidad y puedan transmitir información pertinente en tiempo real.

El planteamiento del DRNA guarda correspondencia con el mecanismo contemplado en el P. del S. 1331. El código QR constituye precisamente una herramienta sencilla para dirigir al usuario, mediante su dispositivo móvil, hacia una fuente centralizada de información. Su utilización permite reducir los pasos necesarios para localizar la plataforma oficial y facilita que residentes y turistas consulten las condiciones existentes antes de trasladarse a una playa o participar en actividades acuáticas.

La medida adquiere mayor pertinencia al considerar que Swim Safe PR no constituye una plataforma hipotética cuya creación dependa de un futuro desarrollo tecnológico. La Compañía de Turismo de Puerto Rico informó durante la consideración del P. del S. 661 que ya había habilitado Swimsafepr.com para orientar a residentes y visitantes sobre las condiciones de las playas, incluyendo información relacionada con el sistema de banderas y sus correspondientes significados. Además, indicó que la plataforma puede ser utilizada tanto mediante su página electrónica como a través de un código QR, facilitando el acceso a la información.

Esta circunstancia representa uno de los elementos de mayor peso a favor del P. del S. 1331. La legislación no pretende ordenar la creación desde sus etapas iniciales de una nueva infraestructura tecnológica, sino maximizar el alcance de una herramienta que ya se encuentra disponible. De esta manera, la acción legislativa se concentra en procurar que el mecanismo existente llegue efectivamente a quienes pueden beneficiarse de la información que contiene.

A esos efectos, debe destacarse que la propia Compañía de Turismo favoreció la aprobación del P. del S. 661 por entender que atendía seriamente el problema de las muertes por sumersión y ofrecía una alternativa de seguridad para residentes y visitantes. El P. del S. 1331 preserva ese propósito preventivo, pero lo canaliza mediante una obligación más concreta: promover el acceso directo a Swim Safe PR mediante la publicación y divulgación de su código QR.

La utilización de esta tecnología presenta ventajas prácticas evidentes. El turista que llega a Puerto Rico no necesariamente conoce cuáles son las fuentes gubernamentales que ofrecen información sobre las condiciones marítimas y atmosféricas. A diferencia de un residente que pudiera estar familiarizado con los boletines y plataformas disponibles, el visitante puede desconocer dónde localizar información confiable antes de acudir a una playa. Los hoteles, paradores, hospederías y propiedades de alquiler a corto plazo constituyen puntos naturales de contacto con esta población. Facilitar el acceso a Swim Safe PR desde estos establecimientos permite acercar la información preventiva al visitante antes de que este se traslade a la zona costera.

En este sentido, el código QR ofrece una alternativa que requiere una intervención mínima por parte del usuario. Mediante la utilización de la cámara de un teléfono móvil, la persona puede acceder directamente a la plataforma correspondiente sin tener que conocer previamente su dirección electrónica, descargar necesariamente una aplicación adicional o realizar búsquedas independientes en internet. Ello resulta cónsono con el objetivo legislativo de procurar que la información oficial sea accesible y pueda consultarse de manera rápida.

El valor de Swim Safe PR como mecanismo de divulgación también encuentra apoyo en la información ofrecida por el Servicio Nacional de Meteorología. El SNM indicó que actualmente existen tres plataformas que utilizan sus datos oficiales para ofrecer información a los usuarios: Swimsafepr.com, CARICOOS Pa' la Playa y FEMA.app. Según dicha entidad, la integración de estas herramientas ha permitido ampliar el acceso de residentes y visitantes a información confiable sobre las condiciones del mar.

Este elemento resulta de particular importancia. La efectividad de un mecanismo de orientación sobre seguridad marítima depende, en gran medida, de la confiabilidad de los datos que se transmiten. El hecho de que Swim Safe PR utilice información oficial

del Servicio Nacional de Meteorología fortalece la conveniencia de promover su utilización como instrumento de orientación para quienes visitan las playas.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología expresó su apoyo a la medida y destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre entidades gubernamentales, municipios, organismos de manejo de emergencias y medios de comunicación para desarrollar una campaña pública unificada. La publicación generalizada del código QR de Swim Safe PR puede contribuir precisamente a esa uniformidad, al dirigir a residentes y visitantes hacia una fuente común de información.

La Comisión también ponderó los planteamientos de PRITS. Este destacó la importancia de que los proyectos tecnológicos gubernamentales respondan a principios de eficiencia, interoperabilidad, accesibilidad y adecuada gobernanza digital. Además, recomendó considerar la información y experiencia de entidades como NOAA, el Servicio Nacional de Meteorología y CARICOOS para procurar la confiabilidad de la información marítima y meteorológica utilizada en las herramientas tecnológicas. Las preocupaciones de PRITS relacionadas con los costos de desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de una nueva plataforma también permiten apreciar una ventaja del enfoque adoptado por el P. del S. 1331. Durante la consideración del P. del S. 661, PRITS señaló que sería indispensable contar con los fondos necesarios para desarrollar y mantener la plataforma digital propuesta. En el caso del P. del S. 1331, sin embargo, la plataforma Swim Safe PR ya fue habilitada por la Compañía de Turismo. En consecuencia, la medida procura ampliar el alcance de una infraestructura existente, evitando que su objetivo principal dependa de la creación de una nueva plataforma.

De igual forma, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres destacó la importancia de la coordinación interagencial y comunitaria para fortalecer las medidas preventivas y de educación pública relacionadas con el manejo de las playas. NMEAD reconoció que la colaboración entre agencias, municipios, organizaciones privadas y sectores comunitarios puede contribuir a una gestión más efectiva de estos recursos y a la protección de quienes los utilizan.

La Policía de Puerto Rico, por su parte, reconoció que la seguridad en las playas constituye una responsabilidad compartida entre el Gobierno, el sector turístico, las organizaciones sin fines de lucro y otros componentes de la sociedad. La Policía señaló, además, las limitaciones existentes para intervenir con personas que deciden entrar al mar aun cuando se han divulgado boletines sobre condiciones peligrosas.

Precisamente, esa limitación refuerza la importancia de la prevención y orientación. Aunque ninguna herramienta tecnológica puede garantizar que una persona atienda una advertencia o modifique su conducta, el Estado sí puede procurar que la información necesaria para tomar una decisión responsable se encuentre fácilmente disponible. El P. del S. 1331 no pretende sustituir la prudencia individual ni representar

que el código QR eliminará por sí solo los incidentes marítimos; procura reducir una barrera concreta: el desconocimiento sobre dónde obtener información oficial y actualizada.

Esta Comisión también tomó en consideración las preocupaciones expresadas por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. La PRHTA reconoció como loable el propósito de fortalecer los mecanismos de seguridad en las playas y coincidió en que la educación y la comunicación efectiva constituyen elementos esenciales para prevenir incidentes por sumersión. No obstante, planteó que determinadas obligaciones podrían representar cargas operacionales adicionales para paradores y pequeños hoteles, y expresó preocupación respecto a la imposición de multas ante situaciones de buena fe o dificultades técnicas.

La Comisión entiende que estas preocupaciones deben ser consideradas durante la implementación de la medida y, particularmente, durante el desarrollo del reglamento correspondiente. Sin embargo, el P. del S. 1331 reduce considerablemente la complejidad operacional que podía derivarse del esquema contemplado en el P. del S. 661. En lugar de exigir notificaciones individualizadas y recurrentes a cada huésped sobre las condiciones atmosféricas y marítimas, el P. del S. 1331 concentra la obligación en la publicación visible del código QR que permite acceder a Swim Safe PR.

Esta distinción resulta sustantiva. El mecanismo contemplado en el P. del S. 1331 permite que el establecimiento turístico cumpla una función de orientación sin convertirlo en responsable de generar, interpretar o actualizar por cuenta propia la información marítima. Su responsabilidad principal consiste en facilitar el acceso del huésped a la plataforma correspondiente, mientras la información continúa siendo provista mediante los mecanismos oficiales.

En cuanto al mecanismo de cumplimiento, esta Comisión entiende razonable que la obligación de publicar el código QR esté acompañada de un procedimiento administrativo que permita procurar su observancia. El P. del S. 1331 contempla una multa administrativa de cien dólares (\$100.00) y requiere que la Junta Interagencial establezca mediante reglamento el procedimiento para su expedición, impugnación y pago. Toda vez que la propia medida dispone que cualquier multa deberá ser destinada a la CTPR, esta Comisión recomienda que el reglamento y procedimiento administrativo sea establecido de forma coordinada entre la Junta Interagencial de Playas y la CTPR.

La promulgación de dicho reglamento representa una oportunidad para atender las preocupaciones relacionadas con el debido proceso, la notificación adecuada, los mecanismos de impugnación y aquellas circunstancias en que puedan existir dificultades técnicas o situaciones fuera del control razonable de la entidad obligada. De esta forma, puede procurarse el cumplimiento de la política pública sin perder de perspectiva las particularidades operacionales de los distintos componentes de la industria turística.

Por otra parte, debe reconocerse que el P. del S. 1331 amplía los lugares donde podrá divulgarse el código QR al incluir plataformas de alquiler a corto plazo, hoteles, hospederías, aeropuertos y paradores, utilizando páginas electrónicas, televisores, redes sociales, letreros y otros medios de comunicación. Esta diversidad de medios aumenta las probabilidades de que el visitante tenga contacto con la información en distintos momentos de su estadía.

La inclusión de los aeropuertos reviste particular importancia desde la perspectiva preventiva, toda vez que permite comenzar el proceso de orientación desde uno de los principales puntos de entrada de visitantes a Puerto Rico. De esta manera, la política pública no queda circunscrita exclusivamente al lugar de alojamiento, sino que amplía las oportunidades para que el turista conozca la existencia de Swim Safe PR y pueda utilizarla durante su visita.

Luego de ponderar la información recibida, esta Comisión entiende que existe un consenso sustancial respecto a varios principios fundamentales: la seguridad en las playas requiere mayor prevención y educación; la información marítima y atmosférica debe ser confiable y accesible; las herramientas tecnológicas pueden desempeñar una función importante en su divulgación; y la coordinación entre el Gobierno y el sector turístico resulta necesaria para ampliar el alcance de estos esfuerzos.

El P. del S. 1331 recoge estos principios mediante un mecanismo sencillo: utilizar el código QR como enlace entre residentes y visitantes y una plataforma tecnológica que ya ofrece información relacionada con las condiciones de las playas. La medida aprovecha la infraestructura turística existente como punto de divulgación y evita imponer a hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo la responsabilidad de producir información técnica sobre las condiciones marítimas.

Esta Comisión reconoce que la publicación de un código QR, por sí sola, no eliminará los riesgos inherentes al disfrute del mar ni evitará todos los incidentes por sumersión. Tampoco sustituye la necesidad de continuar fortaleciendo la rotulación, educación, vigilancia, respuesta de emergencia y demás estrategias de seguridad. No obstante, constituye una herramienta preventiva adicional, de sencilla utilización, que puede ampliar significativamente el acceso a información oficial y contribuir a que cada persona tome decisiones mejor informadas. En materia de seguridad pública, la disponibilidad de información oportuna puede representar una diferencia importante. Facilitar al visitante la posibilidad de verificar las condiciones del mar antes de trasladarse a una playa constituye una intervención preventiva razonable y consistente con la responsabilidad gubernamental de promover el disfrute seguro de nuestros recursos naturales.

Por todo lo anterior, esta Comisión entiende que el Proyecto del Senado 1331 representa una medida conveniente para fortalecer los mecanismos existentes de

orientación y prevención en las playas de Puerto Rico. La utilización del código QR de Swim Safe PR permite aprovechar una plataforma existente, facilitar el acceso inmediato a información confiable y ampliar la participación de la industria turística en los esfuerzos de seguridad, sin trasladarle la responsabilidad de determinar las condiciones marítimas ni crear un sistema tecnológico independiente.

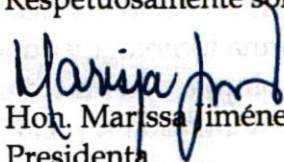
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales certifica que el P. del S. 1331 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. del S. 1331 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Hon. Marissa Jiménez Santoni
Presidenta

Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

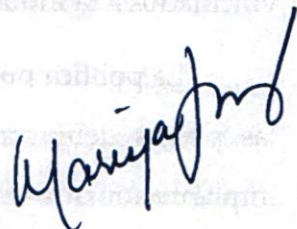
SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1331

22 de junio de 2026

Presentado por la señora *Jiménez Santoni*

Referido a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales



LEY

Para enmendar el artículo 2 de la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico", a los fines de facultar a la Junta Interagencial para el Manejo de Playas a requerir a todos los hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo, la publicación y divulgación del Código de Respuesta Rápida o QR Code de la plataforma Swim Safe PR; promulgar un reglamento para la expedición de multas por incumplimiento en la notificación y publicación del Código de Respuesta Rápida y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las playas de Puerto Rico constituyen uno de nuestros recursos naturales más valiosos y representan un componente esencial de nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio ambiental y nuestra economía. Además de servir como espacios de recreación y esparcimiento para miles de residentes, las costas puertorriqueñas constituyen uno de los principales atractivos de la industria turística, actividad económica que genera empleos, fomenta la inversión y contribuye significativamente al desarrollo económico de las comunidades costeras.

Consciente de la importancia de estos recursos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 293-1999, según enmendada, conocida como la "Ley de la Junta Interagencial para el

Manejo de las Playas de Puerto Rico", con el propósito de establecer un mecanismo coordinado para la planificación, conservación, seguridad y administración de las playas de Puerto Rico. Mediante dicha legislación se creó la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, integrada por diversas agencias gubernamentales con jurisdicción o responsabilidad sobre las costas, los recursos naturales, la seguridad pública, la planificación y el turismo, así como representantes del sector privado vinculados a la industria turística.

La política pública establecida mediante la referida ley reconoce que el disfrute de las playas debe armonizarse con la protección de los recursos naturales y con la implantación de medidas que garanticen la seguridad de quienes las visitan. A tales fines, se dispuso la creación de mecanismos de información dirigidos a mantener orientados a los ciudadanos y visitantes respecto a las condiciones de las playas, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad marítima y las condiciones atmosféricas que pudieran representar riesgos para los bañistas.

Sin embargo, durante los últimos años se han registrado múltiples incidentes fatales en playas alrededor de Puerto Rico relacionados con eventos de asfixia por sumersión. Si bien estos sucesos pueden obedecer a una diversidad de factores, resulta innegable que una parte significativa de los riesgos asociados a las actividades recreativas acuáticas puede mitigarse mediante el acceso oportuno a información confiable y actualizada sobre las condiciones marítimas y atmosféricas. Corrientes marinas peligrosas, fuerte oleaje, marejadas, cambios repentinos en las condiciones del tiempo y otros fenómenos representan riesgos que, en muchos casos, pueden ser evitados cuando los visitantes cuentan con la información adecuada antes de acudir a una playa.

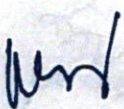
La tecnología moderna ofrece herramientas eficaces para divulgar información crítica de manera inmediata y accesible. En reconocimiento de esta realidad, la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha desarrollado la plataforma digital Swim Safe PR, accesible mediante la página electrónica swimsafepr.com y una aplicación móvil especializada que permite a residentes y visitantes conocer las condiciones de playas y balnearios a través

de información actualizada y fácilmente accesible. De igual forma, la plataforma incorpora un código de respuesta rápida (QR Code) que facilita el acceso directo a la información desde cualquier dispositivo móvil.

No obstante, la efectividad de estas herramientas depende, en gran medida, del conocimiento que tengan los visitantes sobre su existencia. Particularmente, los turistas que visitan Puerto Rico y se hospedan en hoteles, paradores, hospederías o propiedades de alquiler a corto plazo frecuentemente desconocen los mecanismos oficiales mediante los cuales pueden obtener información relacionada con las condiciones marítimas y atmosféricas de las playas. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para comunicar advertencias oportunas y aumenta el riesgo de que visitantes acudan a áreas costeras sin estar debidamente informados sobre posibles condiciones peligrosas.

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende necesario fortalecer el marco normativo vigente para garantizar que toda persona que visite Puerto Rico y se hospede en instalaciones turísticas reciba información clara, accesible y actualizada sobre las condiciones de las playas. A esos fines, esta medida dispone que los hoteles, paradores, hospederías y propiedades dedicadas al alquiler a corto plazo publiquen de manera visible el código QR oficial de la plataforma Swim Safe PR y notifiquen a sus huéspedes sobre la disponibilidad de dicha herramienta, permitiendo así el acceso inmediato a información relacionada con las condiciones marítimas y de seguridad de las playas del archipiélago.

De igual forma, es necesario que la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico establezca un mecanismo de cumplimiento mediante la imposición de una multa administrativa de cien dólares (\$100.00) a las entidades correspondientes por cada incumplimiento relacionado con la publicación del referido código QR. Este procedimiento para la expedición, notificación y cobro de las multas administrativas correspondientes, debe establecerse dentro de un término que no excederá sesenta (60) días desde la aprobación de esta Ley. Los fondos recaudados por concepto de dichas multas serán destinados a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para continuar



fortaleciendo las iniciativas de orientación, promoción y seguridad dirigidas a residentes y visitantes.

Con esta medida, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la protección de la vida humana, la promoción de un turismo responsable y seguro, y el fortalecimiento de los mecanismos de orientación pública que permitan a residentes y visitantes disfrutar de las playas de Puerto Rico de manera informada y segura.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 293-1999, según enmendada, para
2 que lea como sigue:

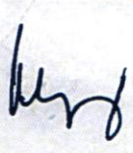
3 "Artículo 2.- Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico.

4 Se crea la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico para fijar
5 de forma integrada la política pública para el manejo de las playas de Puerto Rico. La
6 Junta tendrá la responsabilidad de coordinar esfuerzos y recursos de los sectores público
7 y privado para fomentar la seguridad, ornato, conservación y uso adecuado del recurso,
8 a la vez de promover el desarrollo ordenado de facilidades, asegurándose que sean
9 cónsonos con la política pública sobre el desarrollo del turismo interno y externo; además,
10 realizará las gestiones necesarias para proteger el recurso y evitar la contaminación y
11 erosión de playas, así como de asegurarse del cumplimiento por las agencias locales
12 concernidas de las leyes y reglamentos federales y estatales sobre el recurso playa. La
13 Junta tendrá la facultad de promulgar reglamentos administrativos y operacionales, así
14 como deberá estudiar y sugerir legislación apropiada sobre aquellas áreas dentro de su
15 jurisdicción. La Junta podrá aceptar y desembolsar dineros provenientes de entes
16 públicos y privados para la consecución de los fines de esta Ley, al igual que cualquier



otra gestión necesaria para iguales propósitos. En el caso de desembolsos públicos estos se obtendrán de las asignaciones y renglones ya establecidos en el Presupuesto Operacional de cada entidad pública participante. Además, será Política Pública de la Junta la creación de la aplicación móvil "Playa Segura PR/Safe Beach PR", que deberá contener, pero no se limitará, la siguiente información: a) ubicación de las playas y balnearios; b) imágenes y "ratings" de las mismas; c) información actualizada de las mareas; d) índice UV y altura de las olas; e) información general relacionada a la seguridad, condiciones climatológicas adversas y contaminación; f) información correspondiente a horarios, precios, amenidades, facilidades recreativas para niños y para personas con impedimentos; g) indicar cuáles playas y balnearios son Bandera Azul (normas correspondientes a la calidad del agua, la seguridad, la prestación de servicios generales y de ordenación del medio ambiente). h) identificar y actualizar por colores los segmentos litorales donde: (i) el bañista asume su propio riesgo; (ii) resulta necesario tomar precauciones; (iii) balnearios seguros para bañistas; (iv) presencia de vida marina peligrosa y (v) playas altamente peligrosas vedadas al público.

Se ordena que las plataformas de alquileres a corto plazo, hoteles, hospederías, aeropuertos y paradores de Puerto Rico, que publiquen en las páginas electrónicas, televisores, redes sociales, letreros y cualquier otro medio de comunicación, el Código QR de la aplicación móvil "Swim Safe PR". El incumplimiento con la publicación del Código QR conllevará la expedición de multas administrativas ascendentes a cien dólares (\$100.00) por infracción conforme a las disposiciones del reglamento aplicable promulgado por la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico."



Se ordena a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico que en 60 días promulgue el Reglamento en el cual se dispondrá el procedimiento de expedición, impugnación y pago de multas administrativas emitidas por el incumplimiento con las disposiciones de esta ley, haciéndose constar que todos los ingresos que provengan del pago de las multas serán depositados y remitidos a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El reglamento que adopte la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, al amparo de las disposiciones de esta Ley, deberá contar con la aprobación y anuencia de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. A tales efectos, se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en su función como entidad que preside la Junta, y a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a coordinar y colaborar en la preparación, adopción e implementación del reglamento correspondiente, de manera que sus disposiciones respondan adecuadamente a los propósitos de esta Ley y permitan su implantación efectiva.

Sección 2.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, subsección, título, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, subsección, título, acápite o parte de esta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o



1 sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará la aplicación del
2 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
3 válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los
4 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
5 posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional
6 su aplicación a alguna persona o circunstancia.

7 Sección 3.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

